

متن التقريب أو غاية الاختصار
المشهور بمتن أبي شجاع
في الفقه على مذهب الامام الشافعي
تأليف

القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى

منقول

يقول تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي طبقات الشافعية الكبرى (15/6):

567 أحمد بن الحسن بن أحمد الأصبهاني القاضي أبو شجاع

صاحب الغاية في الاختصار ووقفت له على شرح الإقناع الذي ألفه القاضي الماوردي.

قال ياقوت في البلدان في الكلام على عبادان ما نصه وإليها ينسب القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العباداني

روى عنه السلفي وقال هو من أولاد الدهر درس بالبصرة أزيد من أربعين سنة في مذهب الشافعي .

قال ذكر لي ذلك في سنة خمسمائة وعاش بعد ذلك ما لا أتحققه وسألته عن مولده فقال سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بالبصرة وأن والده مولده أصبهان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين.

قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى:

سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال .

فأجبتة إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وعباده لطيف خبير .

كتاب الطهارة

أنواع المياه

المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.

أقسام المياه

ثم المياه على أربعة أقسام:
طاهر غير مكروه وهو الماء المطلق.
وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس.
وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات.
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الثلثين أو كان قلتين فتغير.
والقلتان خمسمائة رطل بغدادى تقريبا في الأصح.

تطهير جلود الميتة

فصل: وجلود الميتة تطهر بالدِّبَاغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.

استعمال الأواني

فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.

السواك

فصل: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.

فروض الوضوء

فصل: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.

سنن الوضوء

وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثّة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين

،وتقدم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالة .

الاستنجاء

فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط.

والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.

ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء.

ويجتنب البول والغائط في الماء الرَّاكد، وتحت الشجرة المثمرة، وفي الطريق، والظل، والثُّقب.

ولا يتكلم على البول والغائط.

ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.

نواقض الوضوء

فصل: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء:

ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكِّن، وزوال العقل بسُكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة ذُبره على الجديد.

موجبات الغسل

فصل: والذي يوجب الغُسل ستة أشياء:

ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي: التقاء الخِتَين، وإنزال المني، والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي: الحيض، والتَّفاس، والولادة.

فرائض الغسل

فصل: وفرائض الغُسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة لنجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.

سنن الغسل

وسننه خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالة، وتقديم اليمنى على اليسرى.

الاغتسالات المسنونة

فصل: والاعتسالات المسنونة سبعة عشر غُسلا:

غسل الجمعة، والعَيدَين، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم،

والجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المسح على الخفين

فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط:

أن يتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.

مدة المسح

ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

وابتداء المدة من حين يُحدّث بعد لبس الخفين.

فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .

مبطلات المسح

ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل.

التيمم

فصل: وشرائط التيمم خمسة أشياء:

وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء وتعذر استعماله، وإعواؤه بعد

الطلب، والتراب الطاهر الذي

له غبار فإن خالطه حصّ أو رمل لم يُجز.

فرائض التيمم

وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، واليدين مع المرفقين، والترتيب.

سنن التيمم

وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالة.

مبطلات التيمم

والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والرّدة.

المسح على الجبيرة

وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر.

ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

أنواع النجاسات

فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني.

وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.

ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح.

وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.

والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خُللت بطرح شيء فيها لم تطهر.

الحيض والنفاس والإستحاضة

فصل: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والإستحاضة.

فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود مُحْتَدِمٌ لَذَّاعٌ. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة.

والإستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ست أو سبع.

وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون يوماً. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره.

وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين.

وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة أشهر.

ما يحرم بالحيض والنفاس

ويَحْرُمُ بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، ودخول المسجد، والطواف، والوطء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة.

ما يَحْرُمُ على الجنب

ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، والطواف، وألْبَثُ في المسجد.

ما يحرم على المُحَدِّث

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.

كتاب الصلاة

الصلاة المفروضة خمس:

الظهر: وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب: ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤدّن ويتوضأ، ويستتر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات. والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

شروط وجوب الصلاة

فصل: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وهو حد التكليف.

الصلوات المسنونة

والصلوات المسنونات خمس: العידان، والكسوفان، والإستسقاء.

السنن التابعة للفرائض

والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن.

النوافل المؤكّدة

وثلاث نوافل مؤكّدة: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح.

شروط الصلاة

فصل: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحَدَث والنَجَس، وسَتر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.

أركان الصلاة

فصل: وأركان الصلاة ثمانية عشر ركناً: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة - و(بسم الله الرحمن الرحيم) آية منها - والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه

وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه.

سنن الصلاة

وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان، والإقامة.

وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.

هيآت الصلاة

وهيآتها خمسة عشر خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجُّه، والاستعاذة، والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، ييسط اليسرى، ويقبض اليمنى إلا المسبَّحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية.

ما تخالف المرأة فيه الرجل

فصل: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يُجافي مرفقيه عن جنبه، ويُثقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سَبَّح، وعورة الرجل ما بين سرتة وركبته. والمرأة تَضُم بعضها إلى بعض، وتُخَفِّض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. والأمة كالرجل.

مبطلات الصلاة

فصل: والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب، والقهقهة، والرَّدة.

ركعات الفرائض

فصل* وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة، فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات، ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.

وجملة الأركان في الصلاة: مائة وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركنا، وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا، وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا.

ومن عَجَز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عَجَز عن الجلوس صلى مضطجعا.

فصل: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة.

فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به، وبني عليه، وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحلّه قبل السلام. **فصل:** وخمسة أوقات لا يصلّي فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رُمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

صلاة الجماعة

فصل: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتتمام دون الإمام. ويجوز أن يأتى الحر بالعبد، والبالغ بالمرهق. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا قارئ بأُمّي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته، ولا حائل هناك جاز.

صلاة المسافر

فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية. وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن ينوي القصر مع الإحرام. وأن لا يأتى بمقيم. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما **صلاة الجمعة** **فصل:** وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والصحة، والاستيطان. وشرائط فعلها ثلاثة: أن يكون البلد مِصرًا أو قرية، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا.

فإن خرج الوقت أو عُدمت الشروط صُلِّت ظهرها.
وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلَّى ركعتين في جماعة .
وهيأتها أربع خصال: الغُسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر، والطَّيب.
ويستحب الإنصات في وقت الخطبة.
ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

صلاة العيدين

فصل: وصلاة العيدين سنة مؤكدة ،وهي ركعتان يكبّر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا . ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة .
وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

صلاة الكسوف والخسوف

فصل: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تُقضَ.
ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما ،وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود.
ويخطب بعدها خطبتين.
ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.

صلاة الاستسقاء

فصل: وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام.
ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما، ويحوّل رداءه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو:
اللهم اجعلها سُقيا رحمة ولا تجعلها سُقيا عذاب، ولا تحقّ ولا بلاء، ولا هدم ولا غرق، اللهم على الظُّراب والآكام، ومنابتِ الشجر وبُطون الأودية.
اللهم حوّلينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مُغيّثا، هنيئا مريئا مريعا سحّا عامّا غَدَقا طَبَقًا مُجَلِّلا، دائما إلى يوم الدين.

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك.

اللهم أنبت لنا الزرع وأدرّ لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك.

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفّاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً ويغتسل في الوادي إذا سال. ويسبّح للرعْد والبرق.

صلاة الخوف

فصل: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب :

أحدها أن يكون العدو جهة القبلة، فيفرّقهم الإمام فرقتين، فرقة في وجه العدو، وفرقة خلفه، فيصلّي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم تنمّ لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلّي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها .

والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه.

والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلّي كيف أمكنه، راجلاً أو راكباً، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها .

لبس الحرير والذهب

فصل: ويحرم على الرجال لبس الحرير، والتختم بالذهب، ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء.

وإذا كان بعض الثوب إبريسماً وبعضه قُطناً أو كَتَّاناً جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالباً.

ما يلزم في الميت

فصل: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غُسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

واثنان لا يغسلان ولا يصلّي عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسَّقَط الذي لم يستهلّ صارخاً .

ويغسل الميت وتراً، ويكون في أول غُسله سِدر، وفي آخره شيء من كافور.

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عِمامة. **الصلاة على الجنازة**

ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول:

اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من رَوْح الدنيا وسَعَتِها. ومحبوبه وأحبابؤه فيها، إلى ظُلْمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خيرُ منزلٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاءً له، اللهم إن كان مُحْسِنًا فزد في إحسانه، وإن كان مُسِيئًا فتجاوز عنه، ولَقَّه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجافِ الأرض عن جنبيه، ولَقَّه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمناً إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله.
ويسلم بعد الرابعة.

دفن الميت

ويدفن في لَحْدٍ مستقبِل القبلة، ويُسَلُّ من قَبْلِ رأسه برفق، ويقول الذي يُلحِده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويُضجَعُ في القبر بعد أن يُعمَّق قامة وبسطة .

ويُسَطَّح القبر، ولا يُبنى عليه، ولا يُجصَّص .

البكاء على الميت

ولا بأس بالبكاء على الميت، من غير نَوْح ولا شقٍّ جَنِب. ويُعزَّى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه.

ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة.

كتاب الزكاة

ما تَجِب فيه الزكاة

تجب الزكاة في خمسة اشياء، وهي: المواشي، والأثمان، والزُّروع، والثمار، وعُروض التجارة.

زكاة المواشي

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي:

الإبل، والبقر، والغنم.

شروط وجوب زكاة المواشي

وشرائط وجوبها ستة أشياء:

الاسلام، والحرّية، والملّك التام، والنّصاب، والحَوْل، والسّوم.

زكاة الذهب والفضة

وأما الأثمان فشئتان: الذهب والفضة.

شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة اشياء:

الاسلام، والحرّية، والملّك التام، والنّصاب، والحَوْل.

زكاة الزُّروع والثمار

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط:

أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قُوتاً مُدَّخراً، وأن يكون نصاباً، وهو خمسة أوسُقٍ لا قِشر عليها.

وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها :

ثمرة النَّخل وثمره الكَرَم .

شروط وجوب زكاة الزروع والثمار

وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء:

الإسلام، والحرية، والملّك التام، والنصاب.

زكاة التجارة

وأما عُروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.

نصاب الابل

فصل: وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة.

وفي عشر شاتان.

وفي خمسة عشر ثلاث شياه.

وفي عشرين أربع شياه.

وفي خمس وعشرين بنتٌ مخاض.

وفي ست وثلاثين بنت لبون.

وفي ست وأربعين حقة.

وفي إحدى وستين جذعة.

وفي ست وسبعين بنتا لبون.

وفي إحدى وتسعين حقتان.

وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.

ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

نصاب البقر

فصل: وأول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع.

وفي أربعين مُسنّة.

وعلى هذا أبدا فقس.

نصاب الغنم

فصل: وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز.

وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان.

وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه.

وفي أربعمائة أربع شياه.

ثم في كل مائة شاة.

زكاة المال المُشترَك

فصل: والخليطان يُزكّيان زكاة الواحد بسبع شرائط:

إذا كان المراح واحدًا، والمشرخ واحدًا، والمرعى واحدًا، والفحل واحدًا، والمشرّب واحدًا، والحالب

واحدًا، وموضّع الحلب واحدًا.

نصاب الذهب والفضة

فصل: ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيه رُبع العُشر، وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه.

ونصاب الورق مائتا درهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.

ولا تجب في الحليّ المباح زكاة.

نصاب الزروع والثمار

فصل: ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وهي ألف وستمئة رطل بالعراقي، وفيما زاد بحسابه.

وفيها إن سقيت بماء السماء أو السَّيْح العُشر، وإن سُقِيَتْ بِدُولَابٍ أو نَضَحَ نصف العشر.

تقويم عروض التجارة

فصل: وتُقَوِّمُ عروض التجارة عند آخر الحول بما اشْتُرِيَتْ به ويُخْرَجُ من ذلك رُبع العُشر .

وما اسْتُخْرِجَ من معادن الذهب والفضة يُخْرَجُ منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الرِّكَاز ففيه الحُمُس.

زكاة الفطر

فصل: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود

الفَضْل عن قوته وقُوت عياله في ذلك اليوم.

ويزَكِّي عن نفسه وعن تَلَزُّمِهِ نَفَقَتَهُ من المسلمين صاعا من قوت بَلَدِهِ وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطال وثَلَاثُ بالعراقي.

من تدفع له الزكاة

فصل: وتُدْفَعُ الزَّكَاةُ إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى ((إِنَّمَا

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ)).

وإلى من يُوجد منهم، ولا يقتصَرُ على أقلَّ من ثلاثة من كل صِنْفٍ إلا العامل.

من لا تدفع له الزكاة

وخمسة لا يجوز دفعها إليهم:

الغني بمال أو كَسْب، والعبد، وبنو هاشم وبنو المطلب، والكافر، ومن تَلَزَمَ المَزَكِّيَّ نَفَقَتَهُ لا يدفعها إليهم باسم

الفقراء والمساكين.

كتاب الصيام

شروط وجوب الصيام

وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء:
الإسلام، والبلوغ والعقل، والقدرة على الصوم.

فرائض الصوم

وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وتعمد القيء .

ما يفطر به الصائم

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء:

ما وصل عمدا الى الجوف والرأس، والحُقْنَة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوَطْء عمدا في الفَرْج،
والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والرَّذَة.

ما يستحب للصائم

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السُّحور، وترك الهُجْر من الكلام.

صيام العيدين والتشريق

ويُكْرَمُ صيام خمسة ايام: العידان، وأيام التشريق الثلاثة. ويُكْرَهُ صوم يوم الشَّكِّ إلا أن يُوَافَق عادة له.

حكم الجماع في نهار رمضان

ومن وَطِئَ في نهار رمضان عامدا في الفَرْج فعليه القضاء والكفارة، وهي: عَتَقُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُد.

قضاء الصوم عن الميت

ومن مات وعليه صيام من رمضان أُطْعِمَ عنه لكل يوم مُد.
والشيخ إن عَجَزَ عن الصوم يفطر ويُطْعِمُ عن كل يوم مُدًا.

صوم الحامل والمرضع

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مُد، وهو رطل وثلث بالعراقي.

صوم المريض والمسافر

والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.

الاعتكاف

فصل: والاعتكاف سنة مُسْتَحَبَّةٌ ، وله شرطان: النية، واللُّبْثُ في المسجد.
ولا يُخْرَجُ من الاعتكاف المِنْدُورُ إلا لحاجة الإنسان، أو عذر من حيض، أو مرض لا يمكن المِقَامُ معه.
وَيُطْلُ بِالْوَطْءِ .

كتاب الحج

شروط وجوب الحج

وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، ووجود الزاد والراحلة، وتَحْلِيَةُ الطريق، وإمكان الميسير.

أركان الحج

واركان الحج خمسة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق.

اركان العمرة

وأركان العمرة أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين.

واجبات الحج

وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق.

سنن الحج

وسنن الحج سبع:

الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع.

الإحرام

ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين.

ما يحرم على المحرم

فصل: ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر، وحلقه، وتقليم الأظافر، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة.

وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد.

ولا يفسده إلا الوطء في الفرج.

ولا يخرج منه بالفساد .

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي.

ومن ترك ركناً لم يحل من إحرامه حتى يأتي به.

ومن ترك واجبا لزمه الدّم.

ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

الدماء الواجبة في الاحرام

فصل: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء:

أحدها: الدم الواجب بترك نُسُك، وهو على الترتيب: شاة، فإن لم يجد فصيام عَشْرَةِ أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والثاني: الدم الواجب بالحلُق والتَرْفُة، وهو على التَّخْيِير: شاة أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة أَصَعٍ على ستة مساكين.

والثالث: الدم الواجب بإحصار، فَيَتَحَلَّلُ وَيُهْدَى شاة.

والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مِثْلٌ أخرج المِثْلَ من النَّعَم، أو قَوَّمه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مُدٍّ يوما.

وإن كان الصيد مما لا مِثْلَ له أخرج بقيمته طعاما، أو صام عن كل مُدٍّ يوما.

والخامس: الدم الواجب بالوْطء، وهو على الترتيب: بَدَنَةٌ، فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يوما.

ولا يُجْزِئُه الهَدْي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويُجْزِئُه إن يصوم حيث شاء.

ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمِحْلُ والمِحْرَمُ في ذلك سواء.

كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

البيوع ثلاثة أشياء :

بيع عين مُشَاهَدَة فجائز.

وبيع شيء موصوفٍ في الذمة فجائز إذا وُجِدَت الصِّفَة على ما وُصِفَ به .

وبيع عين غائبة لم تُشَاهَد فلا يجوز.

ويصحُّ بيع كل طاهر منتفع به مملوك.

ولا يصح بيع عين بجنسة، ولا ما لا منفعة فيه.

فصل: والرِّبَا في الذهب والفضة والمطعومات.

ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة كذلك إلا متماثلاً نقداً ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً نقداً.

وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلاً نقداً ، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً.

ولا يجوز بيع الغرر.

فصل: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام، وإذا وُجِدَ بالمبيع عيب فللمشتري رده. ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا بعد بُدُو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطباً إلا اللبن.

فصل: ويصح السِّلْمُ حالاً ومُؤَجَّلاً فيما تكامل فيه خمس شرائط أن يكون مضبوطاً بالصفة، وأن يكون جنساً لم يختلط به غيره، ولم تدخله النار لإحالة، وأن لا يكون مُعَيَّناً، ولا من مُعَيَّن.

ثم لصحة المسلّم فيه ثمانية شرائط، وهي: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله، وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوماً، وأن يتقابضاً قبل التفرق، وأن يكون عقد السِّلْم ناجزاً لا يدخله خيار الشرط.

فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون، إذا استقر ثبوتها في الذمة.

وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه.

ولا يضمُّه المرهَّن إلا بالتعدّي.

وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه.

فصل: والحجر على ستة:

الصبي، والمجنون، والسفیه (المبذّر لماله)، والمفلس الذي ارتكبتّه الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤدّن له في التجارة.

وتصرف الصبي والمجنون والسفیه غير صحيح.

وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله.

وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده.

وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه.

فصل: ويصحّ الصلح مع الإقرار في الأموال، وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة:

فالإبراء: اقتضاه من حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط.

والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع.

ويجوز للإنسان أن يشرع رَوْشَنًا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المارّ به، ولا يجوز في الدّرب المشترك إلا بإذن الشركاء.

ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء .

فصل: وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المَحِيل، وقَبُول المحتال، وكَوْن الحقّ مُستَقَرًّا في الدَّيْن، واتفاق ما في ذمة المَحِيل والمَحَال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتَبَرُّأ بها ذمة المَحِيل.

فصل: ويصحّ ضَمَانُ الدَّيْنِ المُستَقَرِّ في الذمة إذا عِلِمَ قَدْرُهَا، ولصاحب الحقّ مُطَالِبَةٌ من شاء من الضَّامن والمُضْمِنُون عنه (إذا كان الضَّمان على ما بَيَّنَّا)، وإذا غَرِمَ الضَّامن رجوع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه.

ولا يصح ضمان المجهول، ولا ما لم يجب إلا دَرَك المبيع.

فصل: والكفالة بالبَدَن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي.

فصل: وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناضٍ من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يَخْلَطَا المالَيْن، وأن يأذَنَ كُلُّ واحد منهما لصاحبه في التَّصَرُّف، وأن يكون الربح والخُسران على قَدَرِ المالَيْن. ولكل واحد منهما فَسْخُهَا متى شاء، ومتى مات أحدهما بَطَلَتْ.

فصل: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يُوكَّلَ فيه أو يَتَوَكَّلَ.

والوَكَالَةُ عَقْدٌ جائز، ولكل منهما فَسْخُهَا متى شاء، وتَنْفَسِخُ بموت أحدهما.

والوكيل أمين فيما يَقْبِضُهُ وفيما يَصْرِفُهُ، ولا يَضْمَنُ إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيع ويشترى إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمان المثل، وأن يكون بنقْد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه.

ولا يُقَرُّ على مُوَكَّلِه إلا بإذنه.

فصل: والمَقَرُّ به ضَرَبَان : حق الله تعالى ، وحق الآدمي :

فحق الله تعالى يَصِحُّ الرجوع فيه عن الإقرار به.

وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

وَتَقْتَضِي صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان بمال اعتُبر فيه شرط رابع وهو الرُّشد.

وإذا أقر بمجهول رُجِعَ إليه في بيانه.

ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وَصَلَه به.

وهو في حال الصَّحة والمرض سَوَاء.

فصل: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عَيْنِه جازت إعارته إذا كانت مَنَافِعُه آثَارًا.

وتحوز العَارِيَةُ مُطْلَقَةً ومُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ، وهي مَضْمُونَةٌ على المُسْتَعِير بقيمتها يوم تَلَفِهَا.

فصل: ومن غَصَبَ مالا لأحد لَزِمَهُ رَدُّهُ، وَأَرْشُ نَقْصِه، وأجرة مثله.

فإن تَلَفَ ضَمِنَه بِمِثْلِه إن كان له مثل ،أو بقيمته إن لم يكن له مثل (أكثر ما كانت من يوم الغَصَبِ إلى يوم التلف).

فصل: والشُّفْعَةُ واجبة بالخُطْطَةِ دون الجَوَار، فيما يَنْقَسِمُ دون مالا يَنْقَسِمُ، وفي كل ما لا يُنْقَلُ من الأرض كالعَقَّار وغيره، بالثمن الذي وقع عليه البيع.

وهي على القَوْرِ، فإن أَخَرَهَا مع القُدْرَةِ عليها بَطَلَتْ.

وإذا تَزَوَّجَ امرأةً على شِقْصٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمَهْرِ المِثْلِ.

وإن كان الشُّفْعَاءُ جَمَاعَةً اسْتَحَقُّوْهَا على قَدْرِ الأَمْلاكِ.

فصل: وللقِرَاضِ أربعة شرائط: أن يكون على نَاضٍ من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رَبُّ المال للعامل في التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا أو فيما لا يَنْقَطِعُ وُجُودُه غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يُقَدَّرَ بِمُدَّةٍ.

ولا ضَمَانٌ على العامل إلا بِعُدْوَانٍ.

وإذا حصل ربح وخُسران جَبَرَ الخُسران بالربح.

فصل: والمِساqاة جائزة على النَّخْلِ والكَرْمِ ولها شرطان أحدهما: أن يُقَدَّرَها بمدة معلومة.

والثاني: أن يُعَيَّنَ للعامل جزءا معلوما من الثَّمَرَةِ.

ثم العمل فيها على ضَرَبَيْنِ: عمل يعود نفعه إلى الثمرة، فهو على العامل.

وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على ربّ المال.

فصل: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قُدِّرَتْ منفَعُهُ بأحد أمرين: بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، إلا أن يُشْتَرَطَ التأجيل.

ولا تَبْطُلُ الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتَبْطُلُ بتلف العين المستأجرة.

ولا ضَمَانٌ على الأجير إلا بَعْدَوان.

فصل: والجُعالة جائزة، وهو أن يشترط في ردّ ضالّته عوضاً معلوماً، فإذا ردّها استحقّ ذلك العوض المشروط.

فصل: وإذا دَفَعَ إلى رجل أرضاً ليزرعها، وشرط له جزءاً معلوماً من ريعها لم يَجْز. وإن أكرّاه إيّاها بذهب أو فضة أو شرط له طعاماً معلوماً في ذمته جاز.

فصل: وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلماً، وأن تكون الأرض حرّة، لم يجر عليها ملك لمسلم. وصِفَةُ الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا.

ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يَفْضَلَ عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يُسْتَحْلَفُ في بئر أو عين.

فصل: والوقفُ جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما يُنْتَفَعُ به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا يَنْقَطِعُ، وأن لا يكون في محذور.

وهو على ما شرط الواقف: من تقديم، أو تأخير، أو تسوية، أو تفضيل.

فصل: وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقَبْضِ، وإذا قَبَضَهَا الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والداً.

وإذا أَعْمَرَ شيئاً أو أَرْقَبَهُ، كان للمُعَمِّرِ أو للمُرَقَّبِ ولورثته من بعده.

فصل: وإذا وجد لقطعة في مَوَاتٍ أو طريقٍ فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها، إن كان على ثقة من القيام بها.

وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعِفَاصَها، ووكاءها، وجنسها، وعددها، ووزنها.

ويحفظها في حرزٍ مثلها، ثم إذا أراد تملكها عَرَفَهَا سنة على أبواب المساجد، وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يَتَمَلَّكَهَا بشرط الضمان.

واللُّقْطَةُ على أربعة أضرب: أحدها ما يَبْقَى على الدوام، فهذا حكمه.

والثاني: ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مُحَيَّرٌ بين أكله وغُرمه، أو بيعه وحِفْظِ ثمنه.

والثالث: ما يبقى بعلاج كالرطب، فيفعل المصلحة من بيعه وحِفْظِ ثمنه، أو تحفيفه وحِفْظِهِ.

والرابع: ما يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ كَالْحَيَوَانِ، وَهُوَ ضَرَبَانِ: حَيَوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ: أَكْلِهِ وَغُرْمِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ .

وَحَيَوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحَرَاءِ تَرَكَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ.

فصل: وَإِذَا وَجِدَ لَقِيطَ بَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَخَذَهُ وَتَرَبَّيْتَهُ وَكَفَّالَتَهُ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ.

وَلَا يُقَرَّرُ إِلَّا فِي يَدِ أَمِينٍ، فَإِنْ وَجِدَ مَعَهُ مَالًا، أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ مَعَهُ مَالًا فَتَفَقَّطَتْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

فصل: وَالْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ، وَيَسْتَحِبُّ قَبُولُهَا مَنْ قَامَ بِالْأَمَانَةِ فِيهَا، وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّيِّ، وَقَوْلُ الْمَوْدَعِ مَقْبُولٌ فِي رَدِّهَا عَلَى الْمَوْدَعِ.

وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا، وَإِذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَلْفَتْ ضَمِنَ.

كتاب الفرائض والوصايا

والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن وإن سَقَلَ، والأب، والجدُّ وإن علا، والأخ، وابن الأخ وإن تراخى، والعم، وابن العم وإن تباعد، والزوج، والمولى المَعْتَق.

والوارثات من النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدَّة والأخت، والزوجة، والمولاة المَعْتَقَة. ومن لا يَسْقُطُ بِحَالٍ خمسة: الزوجان، والأبوان، ووَلَد الصُّلْب.

ومن لا يَرِث بِحَالٍ سبعة: العبد، والمَدْبَر، وأم الولد، والمكاتب، والقاتل، والمرتد، وأهل مِلَّتَيْن.

وأقرب العَصَبَات: الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب، ثم العمُّ على هذا الترتيب، ثم ابنه، فإن عُدِمَت العَصَبَات فالمولى المَعْتَق.

فصل: والقُرُوض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النِّصْف، والرُّبْع، والثُّمْن، والثُّلُثَان، والثُّلُث، والسُّدُس.

فالنِّصْف فرض خمسة: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، والزوج إذا لم يكن معه ولد.

والرُّبْع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، وهو فَرَضُ الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والثُّمْن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن.

والثُّلُثَان فَرَضُ أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب.

والثُّلُث فرض اثنين: الأم إذا لم تُحْجَب، وهو للاثنتين فصاعداً من الإخوة والأخوات من ولد الأم.

والسُّدُس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات، وهو للجدَّة عند عَدَمِ الأم، ولبنت الابن مع بنت الصُّلْب، وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، وفرض الجد عند عدم الأب وهو فرض الواحد من ولد الأم. وتَسْقُطُ الجَدَّات بالأم، والأجداد بالأب.

ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد.

ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة: الابن، وابن الابن، والأب.

ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم.

وأربعة يُعَصَّبُونَ أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب.

وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم: الأعمام، وبنو الأعمام وبنو الأخ وعَصَبَاتُ المُوَلَّى المَعْتَق.

فصل: وتجاوز الوصية بالمعلوم، والمجهول، والموجود، والمعدوم.

وهي من الثُّلُث، فإن زاد وُقِفَ على إجازة الوَرثة.

ولا تجوز الوصية لو ارث إلا أن يُجيزَهَا باقي الوَرثة.
وتَصِحُّ الوصية من كل بالغ عاقل لكل مُتَمَلِّك، وفي سبيل الله تعالى.
وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والأمانة.

كتاب النكاح

وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

النَّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

ويجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين.

ولا يَنْكِحُ الحرُّ أُمَّةً إلا بشرطين: عَدَمُ صَدَاقِ الْحُرَّةِ، وَخَوْفُ الْعَنْتِ.

وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرَبٍ:

أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.

والثاني: نظره إلى زوجته أو أُمِّهِ فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفَرْجِ منهما.

والثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أُمِّهِ الْمُزَوَّجَةِ فيجوز فيما عدا ما بين السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ.

والرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين.

والخامس: النظر للمُدَاوَاةِ فيجوز إلى المواضع التي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا.

والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة.

والسابع: النظر إلى الأَمَةِ عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.

فصل: ولا يصحُّ عقد النكاح إلا بوليٍّ وشاهديٍّ عدل.

ويفتقر الوَلِيُّ والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحُرِّيَّةُ، والذُّكُورَةُ، والعدالة. إلا أنه لا

يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ إِلَى إِسْلَامِ الْوَلِيِّ، وَلَا نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ.

وأولىُّ الوُلَاةِ: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم

ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب، فإذا عَدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَاَلْمَوْلَى الْمُعْتَقُ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ، ثُمَّ

الْحَاكِمُ.

ولا يجوز أن يُصَرَّحَ بِخُطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ، ويجوز أن يُعَرِّضَ لها وينكِحَهَا بعد انقضاء عِدَّتِهَا.

والنساء على ضَرَبَيْنِ: ثَيِّبَاتٍ، وَأَبْكَارٍ.

فالْبَكَرُ: يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح.

وَالثَّيِّبُ: لا يجوز تزويجها إلا بعد بُلُوغِهَا وإِذْنِهَا.

فصل: والمَحْرَمَاتُ بِالنَّصِّ أَرْبَعُ عَشْرَةَ:

سَبْعٌ بِالنَّسَبِ، وَهُنَّ: الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ، وَالْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَالْأَخْتُ، وَالْحَالَةُ، وَالْعَمَةُ، وَبِنْتُ الْأَخِ، وَبِنْتُ

الْأَخْتِ.

واثنتان بالرَّضَاع: الأم المَرْضِعة، والأخت من الرِّضَاع .

وأربع بالمصَاهرة: أم الزوجة، والرَّيْبَةُ إذا دَخَلَ بِالْأُم، وزوجة الأب، وزوجة الابن.

وواحدة من جهة الجَمْع، وهي: أخت الزوجة.

ولا يجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها.

ويَحْرُمُ من الرِّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب.

وَيُرَدُّ المرأةُ بخمسة عُيُوب: بالجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن.

ويُرَدُّ الرجلُ بخمسة عيوب: بالجنون، والجذام، والبرص، والجَبِّ والعُنَّة.

فصل: وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحَّ الْعَقْدُ، وَوَجِبَ الْمَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَنْ يَفْرِضَهُ

الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ، أَوْ يَدْخُلَ بِهَا، فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ.

وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدَّخُولِ بِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

فصل: وَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

فصل: وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْقَسَمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ الْمَقْسُومِ لَهَا لَغِيرِ حَاجَةٍ، وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرُ

أَفْرَعَ بَيْنَهُنَّ وَخَرَجَ بِالنِّسَاءِ تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ.

وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةً خَصَّهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكَرٍّ، وَبِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا.

وَإِذَا خَافَ نُشُوزَ الْمَرْأَةِ وَعَظَّهَا، فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا النُّشُوزَ هَجَرَهَا، فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا. وَيَسْقُطُ

بِالنُّشُوزِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.

فصل: وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عَوَضٍ مَعْلُومٍ، وَمَمْلُوكٌ بِهَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

وَيَجُوزُ الْخُلْعُ فِي الطُّهْرِ وَفِي الْحَيْضِ.

وَلَا يَلْحَقُ الْمَخْتَلِعَةُ الطَّلَاقَ.

فصل: وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ: صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ.

فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ: الطَّلَاقُ، وَالْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ.

وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ.

وَالْكِنَايَةُ كُلُّ لَفْظٍ احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ، وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

وَالنِّسَاءُ فِيهِ ضَرْبَانِ:

ضَرَبَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةَ وَبِدْعَةٍ، وَهِنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ.

فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوقَعَ الطَّلَاقُ فِي طَهْرٍ غَيْرِ مُجَامِعٍ فِيهِ.

وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ، أَوْ فِي طَهْرٍ جَامِعٍ فِيهِ. وَضَرَبَ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ، وَهِنَّ أَرْبَعُ:

الصَّغِيرَةُ، وَالْأَيَّسَةُ، وَالْحَامِلُ، وَالْمُخْتَلَعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

فصل: وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ.

وَيَصِحُّ الْإِسْتِنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ، وَيَصِحُّ تَعْلِيْقُهُ بِالصَّفَةِ وَالشَّرْطِ.

وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ.

وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاْقُهُمُ: الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالنَّائِمُ، وَالْمَكْرَهُ.

فصل: وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتُهَا، فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وَجُودِ خَمْسِ شُرَاطٍ: انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ، وَتَرْوِيجُهَا بغيرِهِ، وَدُخُولُهُ بِهَا وَإِصَابَتُهَا، وَبَيْنُونَتُهَا مِنْهُ وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ.

فصل: وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَّأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا، أَوْ مُدَّةَ تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُؤَلٌّ، وَيُؤَجَّلُ لَهُ - إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ - أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَالتَّكْفِيرِ أَوْ الطَّلَاقِ، فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.

فصل: وَالظَّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهَرِ أُمِّي فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يُنْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَ عَائِدًا، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَالْكَفَّارَةُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤَمَّنَةٍ، سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامَ سِتِينَ مَسْكِينًا كُلَّ مَسْكِينٍ مُدًّا. وَلَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ وَطُؤُهَا حَتَّى يُكْفَّرَ.

فصل: وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزَّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُلَاعِنَ، فَيَقُولَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فِي الْجَامِعِ عَلَى الْمَنْبَرِ، فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فَلَانَةَ مِنَ الزَّنَا، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزَّنَا وَلَيْسَ مِنِّي. أَرْبَعُ مَرَّاتٍ، وَيَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ، بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الْحَاكِمُ: وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ: سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ، وَوُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا، وَزَوَالُ الْفِرَاشِ، وَنَفْيُ الْوَلَدِ، وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبَدِ.

وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ فَيَقُولَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ فَلَانًا هَذَا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزَّنَا. أَرْبَعُ

مَرَّات، وتقول في المرة الخامسة بعد أن يَعْظَهَا الحاكم: وَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

فصل: والمُعْتَدَّة على ضَرْبَيْن:

مُتَوَفَى عنها، وغير مُتَوَفَى عنها.

فالمُتَوَفَى عنها: إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الحَمَلِ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ.

وغير المُتَوَفَى عنها: إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الحَمَلِ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا - وهي من ذوات الحيض -

فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ - وهي الأَطْهَارُ -، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

والمُطَلَّقة قبل الدخول بها لا عدة عليها.

وعدة الأَمَةِ بالحَمَلِ كعدة الحرة، وبالأَقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَمَرَيْنِ وبالشهور عن الوفاة أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ،

وعن الطلاق أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ، فَإِنْ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوَّلَى.

فصل: ويجب للمُعْتَدَّة الرَّجْعِيَّة السُّكْنَى والنَّفَقَةُ.

ويجب للبائِن السُّكْنَى دون النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

ويجب على المُتَوَفَى عنها زَوْجُهَا الإِحْدَاد - وهو الامْتِنَاعُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبِ - وعلى المُتَوَفَى عنها زَوْجُهَا

والمُتَوَتَّة مَلَازِمَةُ البَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

فصل: ومن استَحْدَثَ مِلْكَ أَمَةٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ الاستِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرَأَ: إِنْ كَانَتْ مِنَ ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ،

وَإِنْ كَانَتْ مِنَ ذَوَاتِ الشُّهُورِ بِشَهْرٍ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ ذَوَاتِ الْحَمَلِ بِالْوَضْعِ.

وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالْأَمَةِ.

فصل: وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدًا صَارَ الرِّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَالثَّانِي

أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَيَصِيرُ زَوْجُهَا أَبًا لَهُ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْضِعِ التَّرْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّرْوِيجُ إِلَى الْمَرْضِعِ وَوَلَدِهِ، دُونَ مَنْ كَانَ فِي

دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ.

فصل: وَنَفَقَةُ الْعُمُودِينَ مِنَ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ.

فَأَمَّا الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ: الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ، أَوِ الْفَقْرُ وَالْجَنُونُ.

وَأَمَّا الْمَوْلُودُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: الْفَقْرُ وَالصَّغَرُ، أَوِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ، أَوِ الْفَقْرُ وَالْجَنُونُ.

وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ، وَلَا يُكَلَّفُونَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يَطِيقُونَ.

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمِمْكَنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ، وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ:

فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا فَمَدَانٌ مِنْ غَالِبِ قُوَّتِهَا، وَيَجِبُ مِنَ الْأَدَمِ وَالْكِسْفَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ.

وإن كان مُعْسِرًا فَمُدُّ من غالب قُوت البلد، وما يَأْتِدُم به المَعْسِرُونَ وَيَكْسُونَهُ .
وإن كان مُتَوَسِّطًا فَمُدُّ ونصف، ومن الأَدَم والكِسْوة الوَسْط. وإن كانت ممن يُخَدَّم مِثْلُهَا فعليه إِحْدَاثُهَا.
وإن أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فلها فَسْخُ النكاح، وكذلك إن أَعْسَرَ بِالصَّدَاق قبل الدخول.
فصل: وإذا فارقَ الرجلُ زوجته وله منها ولد فهي أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إلى سبع سنين، ثم يُخَيَّرُ بين أبويه، فأيهما اختارَ سَلَّمَ إليه.
وشرائط الحَضَانَة سبع: العقل، والحُرِّيَّة، والدِّين، والعِفَّة، والأمانة، والإقامة، والحُلُوُّ من زوج.
فإن اختلَّ منها شرط سَقَطَ.

كتاب أحكام الجنايات

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ.

فالعمد المحض هو: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالباً ويقصد قتله بذلك، فيجب القود عليه، فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة، حالة في مال القاتل.

والخطأ المحض: أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلاً فيقتله، فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مُحَقَّقة على العاقلة مؤجَّلة في ثلاث سنين.

وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة، مؤجَّلة في ثلاث سنين. وشرائط وجوب القصاص أربعة:

أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً.

وأن لا يكون والداً للمقتول.

وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق.

وتقتل الجماعة بالواحد.

وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف.

وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص - اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى - ، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل.

وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص.

ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.

فصل: والدية على ضربين: مغلظة ومُحَقَّقة.

فالمغلظة: مائة من الإبل - ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها -.

والمُحَقَّقة: مائة من الإبل - عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض. فإن عديمت الإبل انتقل إلى قيمتها.

وقيل: يُنتقل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث.

وتُعَلِّطُ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم.

ودية المرأة على النصف من دية الرجل.

ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.

وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم.

وَتَكْمُلُ دِيَةَ النَّفْسِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ، وَالرَّجْلَيْنِ، وَالْأَنْفِ، وَالْأُذْنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْجُفُونِ الْأَرْبَعَةِ، وَاللِّسَانِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَذَهَابِ الْكَلَامِ وَذَهَابِ الْبَصَرِ، وَذَهَابِ الشَّمِّ، وَذَهَابِ الْعَقْلِ، وَالذَّكْرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ وَالسِّنِّ خَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ.

وَفِي كُلِّ عَضْوٍ لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ حُكُومَةٌ.

وَدِيَةُ الْعَبْدِ قِيَمَتُهُ.

وَدِيَةُ الْجَنَيْنِ الْحُرِّ غُرَّةٌ (عَبْدٌ أَوْ أُمَّةٌ).

وَدِيَةُ الْجَنَيْنِ الرَّقِيقِ عَشْرُ قِيَمَةِ أُمِّهِ.

فصل: وَإِذَا اقْتَرَنَ بَدَعَوْىَ الدَّمِ لَوْتُ، يَقَعُ بِهِ فِي النَّفْسِ صِدْقُ الْمَدَّعِي، حَلَفَ الْمَدَّعِي خَمْسِينَ يَمِينًا وَاسْتَحَقَّ أَلَدِيَّةً.

وَأِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْتُ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمَدَّعَى عَلَيْهِ.

وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ الْمَحْرَمَةِ كَفَّارَةٌ:

عَتَقُ رَقَبَةً مُؤَمَّنَةً، سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

كتاب الحدود

والزَّاني على ضَرَيْن: مُحْصَن وَغَيْر مُحْصَن.

فالمُحْصَن حَدُّهُ الرَّجْمُ.

وغير المُحْصَن حَدُّهُ مائَةٌ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبٌ عام إلى مسافة القَصْرِ.

وشرائط الإحصان أربع: البلوغ، والعقل، والحُرِّيَّة، ووُجُود الوَطْءِ في نكاح صحيح.

والعبد والأَمَّة حَدُّهُمَا نصف حدِّ الحرِّ.

وحكم اللّواط وإتيان البهائم كحكم الزَّنا.

ومن وَطِئَ فيما دون الفَرْج عَزَّرَ.

ولا يَبْلُغُ بالتَّعْزِير أدنى الحُدُود.

فصل: وإذا قَذَفَ غيره بالزنا فعليه حدُّ القَذْفِ بثمانية شرائط :

ثلاثة منها في القاذِف، وهو أن يكون: بالغًا، عاقلًا، وأن لا يكون والدا للمقذوف.

وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون: مسلماً، بالغاً، عاقلًا حُرًّا، عفيفاً.

ويُحَدُّ الحرُّ ثمانين، والعبد أربعين.

ويَسْقُطُ حدُّ القَذْفِ بثلاثة أشياء: إقامة البَيِّنَةِ، أو عَقْوُ المقذوف، أو اللَّعَانُ في حَقِّ الزَّوْجَةِ.

فصل: ومن شَرِبَ خمرًا أو شَرابًا مُسَكَّرًا يُحَدُّ أربعين، ويجوز أن يَبْلُغَ به ثمانين على وَجْهِ التَّعْزِيرِ.

وَيَجِبُ عليه بأحد أمرين: بالبَيِّنَةِ أو الإقرار.

ولا يُحَدُّ بالقَيِّءِ والإِسْتِنْكَاهِ.

فصل: وتُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ بثلاثة شرائط:

أن يكون بالغاً، عاقلًا، وأن يسرقَ نَصَابًا قيمتهُ رُبْعُ دينار، من حِرْزٍ مثله، لا مِلْكٍ له فيه، ولا شُبْهَةً في مال

المسروق منه.

وتُقَطَّعُ يَدُهُ اليمْنى من مِفْصَلِ الكُوعِ.

فإن سَرَقَ ثانياً قُطِعَت رِجْلُهُ اليُسرى.

فإن سَرَقَ ثالثاً قُطِعَت يَدُهُ اليُسرى.

فإن سَرَقَ رابعاً قُطِعَت رِجْلُهُ اليمْنى.

فإن سَرَقَ بعد ذلك عَزَّرَ وقيل يُقْتَل.

فصل: وقُطِّعَ الطريق على أربعة أقسام:

إِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ: قُتِلُوا .

فَإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ: قُتِلُوا وَصُلِبُوا .

وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا: تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ.

فَإِنْ أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا : حُبِسُوا وَعُزِّرُوا وَمِنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ وَأُخِذَ بِالْحَقُّوقِ.

فصل: وَمَنْ قُصِدَ بِأَذَى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيمِهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ ضَمَانٌ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ.

فصل: وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَغْيِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُونُوا فِي مَنَعَةٍ، وَأَنْ يُخْرِجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِعٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُغَنَّمُ مَا لَهُمْ، وَلَا يُدْفَنُ عَلَى جَرِيحِهِمْ.

فصل: وَمَنْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

فصل: وَتَارَكَ الصَّلَاةَ عَلَى ضَرَبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتْرَكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَوْجُوبِهَا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَتْرَكَهَا كَسَلًا ، مُعْتَقِدًا لَوْجُوبِهَا، فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى، وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ.

كتاب الجهاد

وشرائط وجوب الجهاد سبعُ خِصَال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والدُّكُورِيَّة، والصَّحَّة، والطَّاقَةُ على القتال .

ومن أُسِرَ من الكفار فعلى ضَرَبَيْنِ :

ضَرَبٌ يكون رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّيِّ وَهم : الصَّبِيَّانُ والنساء.

وَضَرَبٌ لا يَرِيقُ بِنَفْسِ السَّيِّ وَهم: الرجال البالغون، والإمام مُخَيَّرٌ فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والاستِرْقَاق، والمِلْحُ، والفِدْيَةُ بالمال أو بالرجال، يفعلُ من ذلك ما فيه المصلحة.

ومن أَسْلَمَ قبل الأسر أحرَرَ مالهَ ودمه وصِغَارَ أولاده.

ويُجَكَّمُ للصَّيِّ بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب:

أن يُسَلِّمَ أحدُ أبويه، أو يَسِيَّهُ مُسَلِّمٌ مُنْفَرِدٌ عن أبويه، أو يُوجَدَ لَقِيْطًا في دار الإسلام.

فصل: ومن قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلْبُهُ.

وَتُقَسَّمُ الغنِمةُ بعد ذلك على خمسة أْخماس:

فيُعْطَى أربعة أْخماسِهَا لمن شَهِدَ الوُقُوعَ، ويُعْطَى للفارس ثلاثة أسْهُمٍ وللرَّاجِلِ سَهِمٌ.

ولا يُسْهِمُ إِلَّا لمن اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خَمْسُ شَرَايِط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والدُّكُورِيَّة، فإن اِخْتَلَّ شرط من ذلك رُضِيَخَ له ولم يُسْهِمَ له.

ويُقَسَّمُ الخُمْسُ على خمسة أسْهُم:

سَهِمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ، وَسَهِمٌ لِدَوِي الْقُرْبَى (وهم بنو هاشم وبنو المِطْلَبِ)، وَسَهِمٌ لِلْيَتَامَى وَسَهِمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهِمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

فصل: ويُقَسَّمُ مَالُ الْفَيْءِ على خمس فِرَق: يُصْرَفُ خُمْسُهُ على من يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ خُمْسُ الغنِمة، ويُعْطَى أربعة أْخماسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ، وَفِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.

فصل: وشَرَايِطُ وجوب الجزية خمس خِصَال: البلوغ، والعقل، والحرية، والدُّكُورِيَّة، وأن يكونَ من أهل الكتاب أو ممن له شُبْهَةٌ كِتَاب.

وأَقْلُ الجزية دينار في كل حَوْل.

وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ دِينَارَانِ، وَمِنَ الْمُؤَسَّرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرٍ.

ويَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمُ الضَّيَافَةُ فَضْلًا عَنْ مِقْدَارِ الْجَزِيَّةِ وَيَتَضَمَّنَ عَقْدُ الْجَزِيَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء:

أَنْ يُؤَدُّوا الْجَزِيَّةَ، وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمُ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَأَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُعْرِفُونَ بِلِبْسِ الْغِيَارِ، وَشَدِّ الزُّنَّارِ، وَيُتَمَنَّعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْحَيْلِ.

كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

وما قُدِرَ على ذَكَاتِهِ فذَكَاتُهُ في حَلْقِهِ وَلَبَّتِهِ، وما لم يُقَدَّر على ذَكَاتِهِ فذَكَاتُهُ عَقْرُهُ حيث قُدِرَ عليه.
وكمال الذَّكَاة أربعة أشياء:

قَطْعُ الحَلْقُومِ، والمَرِيءِ، والوَدَجَيْنِ.

والمَجْزِيُّ منهما شيئان: قطع الحلقوم، والمريء.

ويجوز الاصطياد بكل جارحة مُعَلِّمة من السَّبَاع ومن جوارح الطير.

وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أُرْسِلَتْ اسْتَرْسَلَتْ، وإذا رُجِرَتْ انْزَجِرَتْ، وإذا قَتَلَتْ صيدا لم تأكل منه شيئا، وإن يتكرَّر ذلك منها فإن عَدِمَتْ إحدى الشرائط لم يَحِلَّ ما أَخَذَتْه إلا أن يُدْرَكَ حيا فَيُذَكَّى.
وتجوز الذَّكَاة بكل ما يَجْرَحُ إلا بالسِّنِّ والطُّفْرِ.

وتَحِلُّ ذَكَاة كل مسلم وكتابي، ولا تَحِلُّ ذبيحة مجوسي ولا وثني.

وذكاة الجنين بذكاة أمه، إلا أن يُوجَدَ حيا فَيُذَكَّى.

وما قُطِعَ من حيٍّ فهو مَيْتٌ إلا الشُّعُورُ المِيتَفَعُ بها في المَفَارِشِ والملابس.

فصل: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه.

وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته.

ويَحْرُمُ من السَّبَاع ما له نابٌ قويٌّ يَعْدُو به.

ويَحْرُمُ من الطيور ما له مِخْلَبٌ قوي يجرح به.

ويَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ في المِخْمَصَةِ أن يأكل من المَيْتَةِ المِحْرَمَةِ ما يَسُدُّ به رَمَقَهُ.

ولنا مِيتَتان حلالان: السمك والجُرَاد.

ودَمَانِ حلالان: الكَبِدُ والطَّحَال.

فصل: والأضحية سنة مؤكدة، ويُجْزَى فيها الجَذَعُ من الضَّأْنِ، والثَّنيُّ من المِعْزِ، والثَّنيُّ من الإبل، والثَّنيُّ من

البقر ويُجْزَى البَدَنَةُ عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد.

وأربع لا تُجْزَى في الضَّحَايا: العَوْرَاءُ البَيُّ عَوْرُهَا، والعَرَجَاءُ البَيُّ عَرَجُهَا، والمريضة البَيُّ مَرَضُهَا، والعجفاء التي ذَهَبَ مَخْطُهَا من الهزال.

ويُجْزَى الحَصِيُّ، والمكسور القرن.

ولا تُجْزَى المقطوعة الأذن ولا الذَّنَب.

ووقت الذَّبْح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: التَّسْمِيَةُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالِدَعَاءُ بِالْقَبُولِ.

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضْحِي شَيْئًا مِنَ الْأَضْحِيَّةِ الْمَنْدُورَةِ.

وَيَأْكُلُ مِنَ الْأَضْحِيَّةِ الْمَتَطَوَّعِ بِهَا .

وَلَا يَبِيعُ مِنَ الْأَضْحِيَّةِ، وَيُطْعَمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ.

فصل: والعقيقة مُسْتَحَبَّةٌ، وهي: الذَّيْبَةُ عَنْ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ.

وَيُذْبَحُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَيُطْعَمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ.

كتاب السبق والرّمي

وتَصِحُّ المِسابَقة على الدَّوابِّ والمِناضَلَة بالسَّهَم إذا كانت المِسابَقة معلومة، وصِفَةُ المِناضَلَة معلومة .
ويُخْرِجُ العِوضَ أحدُ المتسابقين، حتى إنه إذا سَبَقَ استَرَدَّه، وإن سَبِقَ أخذه صاحِبُهُ له.
وإن أخرجاه معا لم يَجْز، إلا أن يُدْخِلَا بينهما مُحَلَّلا، فإن سَبَقَ أخذ العِوضَ، وإن سَبِقَ لم يَغْزَم.

كتاب الأيمان والتذور

لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفات ذاته .
ومن حلف بصدق ماله، فهو مُحَيَّرٌ بين الصدقة أو كفارة اليمين. ولا شيء في لغو اليمين.
ومن حلف أن لا يفعل شيئاً ففعل غيره لم يحنث.
ومن حلف أن لا يفعل شيئاً، فأمر غيره بفعله لم يحنث.
ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث.
وكفارة اليمين هو مُحَيَّرٌ فيها بين ثلاثة أشياء:
عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مئداً، أو كسوتهم ثوباً ثوباً.
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

فصل: والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضى فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم.
ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتل فلانا لله علي كذا.
ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا أكل لحماً ولا أشرب لبناً وما أشبه ذلك.

كتاب الأفضية والشهادات

ولا يجوز أن يلبي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والدُّكورية، والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد، ومعرفة طرف من لسان العرب، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعاً، وأن يكون بصيراً، وأن يكون كاتباً، وأن يكون مُستيقظاً.

ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له. ولا يقعد للقضاء في المسجد.

ويُسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس، واللفظ واللحظ. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله.

ويجتنب القضاء في عشرة مواضع:

عند الغضب، والجوع، والعطش، وشدة الشهوة، والحزن، والفرح المفرط، وعند المرض، ومُدافعة الأختين، وعند النعاس، وشدة الحر والبرد.

ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى.

ولا يُخلقه إلا بعد سؤال المدعي.

ولا يُلقن خصماً حجة ولا يفهمه كلاماً.

ولا يتعنت بالشهداء.

ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته.

ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده.

ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين بما فيه.

فصل: ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط :

الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والعدالة والحساب.

فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك.

وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.

فصل: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي، فيحلف ويستحق.

وإذا تَدَاعَا شَيْئًا فِي يَدٍ أَحَدِهِمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا تَخَالُفًا وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ.

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ، وَإِنْ كَانَ نَفْيًا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

فصل: وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعَدَالَةُ. وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شُرَاطٍ: أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكِبَائِرِ، غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ الصَّغَائِرِ، سَلِيمَ السَّرِيرَةِ، مَأْمُونًا عِنْدَ الْغَضَبِ، مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَةٍ مِثْلِهِ.

فصل: وَالْحُقُوقُ ضَرْبَانِ: حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ.

فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَثَلَاثَةٌ أَضْرِبُ:

ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ، وَهُوَ مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ وَيَطَّلَعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ شَاهِدٌ وَبَيِّنٌ الْمُدَّعِي، وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمَالُ.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ نِسَوَةٍ، وَهُوَ مَا لَا يَطَّلَعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِبٍ:

ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقْلٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهُوَ الزَّنا.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ اثْنَانِ، وَهُوَ مَا سِوَى الزَّنا مِنَ الْحُدُودِ. وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ وَاحِدٌ وَهُوَ هَالَالُ رَمَضَانَ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ:

الْمَوْتُ، وَالنَّسَبُ، وَالْمِلْكُ الْمَطْلُوقُ، وَالتَّرْجِمَةُ، وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ الْعَمَى وَعَلَى الْمَضْبُوطِ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَارٍّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرًّا.

كتاب أحكام العتق

وَيَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ.

وَيَقَعُ بِصَرِيحِ الْعِتْقِ، وَالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ.

وَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعَهُ.

وَإِنْ أَعْتَقَ شَرَكَا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ، سَرَى الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ.

وَمَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِنَ وَالِدِهِ أَوْ مَوْلُوهُ عَتَقَ عَلَيْهِ.

فصل: وَالْوَلَاءُ مِنْ حُقُوقِ الْعِتْقِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّعْصِيبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، وَيَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنِ الْمَعْتِقِ إِلَى الذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهِ، وَتَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ فِي الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ.

فصل: وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ، يَعْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلْثِهِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ. وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ فِي حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ الْعَبْدِ الْقَرْنِ.

فصل: وَالكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ، وَكَانَ مَأْمُونًا مُكْتَسِبًا.

وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُومٍ، وَيَكُونُ مُؤَجَّلًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَقَلُّهُ نَحْمَانٌ .

وَهِيَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَازِمَةٌ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَكَاتِبِ جَائِزَةٌ فَلَهُ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، وَلِلْمُكَاتِبِ التَّصَرُّفُ فِيهَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ.

وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمَالِ.

فصل: وَإِذَا أَصَابَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ، حَرَّمَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهَبْتُهَا، وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْإِسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ، وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا، وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا.

وَمَنْ أَصَابَ أَمَةً غَيْرَهُ بِنِكَاحٍ، فَالْوَلَدُ مِنْهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا.

وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهَا مِنْهَا حُرٌّ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلْسَّيِّدِ، وَإِنْ مَلَكَ الْأَمَةُ الْمُطْلَقَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.